

NOR RELA BINTI HAMZAH
lwn.
MUSTAPA KAMAL BIN MOHD¹ NASIR

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

11 Februari 2020

Permohonan No. : 10000-099-0059-2019

[Pindaan Notis Rayuan - Seksyen 151 (1) (b) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Puan Noor Azlina Binti Che Hasan daripada Tetuan Ahmad Nazib & Associates

Peguam Syarie Responden: Tuan Ahmad Dzaffran Bin Wan Kamaruddin daripada Tetuan Khamdan & Co

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Pemohon memfailkan permohonan ini untuk mendapatkan suatu perintah bahawa;

- 1.1 Mahkamah membenarkan permohonan Pemohon untuk meminda Notis Rayuan bertarikh 26 Januari 2018;
- 1.2 Perintah atau relif-relif lain yang difikirkan patut dan wajar diberikan oleh Mahkamah.

FAKTA KES

2) Pada 26 Januari 2018 Pemohon telah memfailkan satu Notis Rayuan melalui kes rayuan no. 10000-016-0009-2018. Melalui Notis Rayuan tersebut pihak Pemohon berhasrat merayu terhadap sebahagian keputusan YA Hakim Bicara dalam kes mal no. 10300-016-0220-2015 yang memutuskan bahawa;

- 1. Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff.*
- 2. Mahkamah memerintahkan Defendan membayar mutaah sebanyak RM56,000.00 kepada Plaintiff.*
- 3. Kos guaman ditanggung masing-masing.*

3) Semasa prosiding pengurusan kes rayuan di hadapan Pendaftar, Peguam Syarie Responden telah membangkitkan isu Notis Rayuan tersebut adalah cacat dan defektif kerana gagal mematuhi peruntukan Seksyen 139(4) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 khususnya berkaitan kegagalan Pemohon menyatakan bahagian mana di dalam Penghakiman tersebut yang ingin dirayu

memandangkan Notis Rayuan tersebut menyatakan Pemohon ingin merayu terhadap sebahagian daripada Penghakiman tersebut.

4) Pemohon telah memohon secara lisan di hadapan Pendaftar untuk meminda Notis Rayuan tersebut untuk membatalkan perenggan 1 kandungan Notis Rayuan iaitu;

1. *Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff.*

Namun pihak Responden tidak bersetuju dengan permohonan secara lisan tersebut dan lanjutan daripada perkara tersebut pihak Pemohon telah memfailkan permohonan ini.

5) Pihak Responden memohon agar permohonan ini ditolak dengan kos.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

6) Bagi menimbangkan permohonan ini, kami merujuk pada peruntukan Seksyen (1) dan (3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003;

(1) Tertakluk kepada Bahagian ini, Mahkamah boleh, pada mana-mana peringkat prosiding, membenarkan plaintiff meminda samannya, atau mana-mana pihak meminda plidingnya, atas apa-apa terma

tentang kos atau selainnya sebagaimana yang adil dan mengikut apa-apa cara, jika ada, yang diarahkannya.

(3) Tertakluk kepada subseksyen (2), mana-mana pihak dalam mana-mana prosiding boleh meminda plidingnya tanpa perintah Mahkamah pada bila-bila masa sebelum penyampaian kepada pihak yang satu lagi.

Berdasarkan peruntukan ini kami bersetuju dengan Responden bahawa pindaan tersebut perlu dibuat dengan kebenaran Mahkamah. Suatu permohonan pindaan secara bertulis perlu difailkan oleh Pemohon untuk memperbetulkan ketidakaturan pada Notis Rayuan tersebut memandangkan Notis Rayuan tersebut telah sempurna disampaikan kepada Responden. Dalam permohonan ini kami tidak ada halangan untuk membenarkan Pemohon meminda Notis Rayuan dengan membatalkan perenggan 1 kandungan Notis Rayuan iaitu *Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff*.

7) Pada hemat kami ketidakaturan pada Notis Rayuan tersebut bukanlah menjadi suatu isu yang besar sehingga boleh menjejaskan atau membatalkan rayuan Pemohon. Notis Rayuan itu adalah mencukupi untuk memaklumkan YA Hakim Bicara dan pihak Responden bahawa pihak Perayu ingin memulakan tindakan rayuan. Dalam kes **PP lwn. Azizan bin Salleh [1983] 2 C.L. 95; [1985] M.L.J. 116**, Hakim, Yang Arif Ajaib Singh semasa semakan memutuskan;

“notis rayuan yang terbentuk sedemikian adalah mencukupi untuk tujuan membawa rayuan terhadap hukuman di bawah seksyen 305 Kanun Prosedur Jenayah. Adalah merupakan amalan tetap dalam kes-kes sedemikian untuk hanya menyatakan bahawa rayuan adalah terhadap hukuman walaupun rujukan khusus sama ada terhadap had atau kesahihan hukuman akan menjelaskan lagi kedudukan dan menarik perhatian Majistret kepada apa yang perlu beliau nyatakan dalam alasan keputusan beliau nanti.”

8) Berkenaan dengan kos pula kami berpendapat kos boleh dibenarkan setakat komitmen pihak Responden terhadap prosiding pindaan Notis Rayuan ini sahaja.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan hujah kedua-dua pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

1. Permohonan Pemohon diterima.
2. Notis Rayuan Pindaan hendaklah difailkan di Mahkamah dan disampaikan kepada Responden dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
3. Pemohon diperintahkan membayar kos prosiding kepada Responden sebanyak RM300.

Dibaca dan ditandatangani oleh:

.....
1. YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIFF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
3. YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor